



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0523469/2016 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0523469/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 16 de noviembre de 2016, consiste en la adquisición por parte de la firma ROMILOR S.A. a la firma VIÑAS DON MARTÍN S.A. de un inmueble rural con cultivos para la producción vitivinícola junto con herramientas utilizadas para trabajos en el mismo, sito en el Distrito de Agrelo, Departamento de Luján de Cuyo, Provincia de MENDOZA.

Que dicha operación fue instrumentada con fecha 9 de noviembre de 2016.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que

tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 11 de fecha 20 de enero de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma ROMILOR S.A. a la firma VIÑAS DON MARTÍN S.A. de un inmueble rural con cultivos utilizado para la producción vitivinícola junto con herramientas utilizadas para trabajos en el inmueble, sito en el Distrito Agrelo, Departamento de Luján de Cuyo, Provincia de MENDOZA, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma ROMILOR S.A. a la firma VIÑAS DON MARTÍN S.A. de un inmueble rural con cultivos utilizado para la producción vitivinícola junto con herramientas utilizadas para trabajos en el inmueble, sito en el Distrito Agrelo, Departamento de Luján de Cuyo, Provincia de MENDOZA, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 11 de fecha 20 de enero de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-00971265-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Expte. N° S01:0523469/2016 (Conc. 1395) MA-FB-MBC-AGS
DICTAMEN CONC. N° 11
BUENOS AIRES, 20 ENE 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0523469/2016 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado "ROMILOR S.A. Y VIÑAS DON MARTÍN S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1395)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación notificada consiste en la adquisición por parte de ROMILOR S.A. de un inmueble rural con cultivos utilizado para la producción vitivinícola, propiedad de VIÑAS DON MARTÍN S.A., sito en Distrito de Agrelo, Departamento de Luján de Cuyo de la Provincia de Mendoza, junto con herramientas utilizadas para trabajos en el inmueble, correspondiente al Padrón Territorial 06-19563-0 y Nomenclatura Catastral 06-99-00-0700-118022-000-1, inscripto su dominio en el Asiento A-1 de la Matricula 204.754 de Folio Real.
2. Dicha operación fue instrumentada mediante la Escritura Publica N°68, de fecha 9 de noviembre de 2016, Folio 444 del Registro Notarial 422, perteneciente al escribano Silvestre E. PEÑA Y LILLO y notificada el quinto día hábil posterior al

Indicado. P

L



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

ANEXO VALERIA HERMOSO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

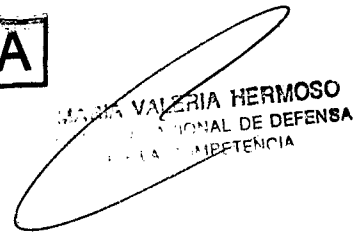
I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La Empresa Compradora

3. ROMILOR S.A. es una sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de la República ARGENTINA, que se encuentra activa en la explotación agropecuaria en el Partido de Ameghino, provincia de Buenos Aires, lo cual realiza a través de convenios asociativos con AGROPECUARIA LA LUCIA S.A. Asimismo, se encuentra activa en la plantación de uva en el Departamento de Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza. A la fecha de la operación, el único accionista que posee una participación superior al 5% del capital accionario de ROMILOR S.A. es Carmelo Miguel NINI, con 96%.
4. ROMILOR S.A., en su establecimiento en el Distrito de Agrelo, Departamento de Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza, participa en la producción de uva del tipo Malbec, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Cabernet Franc, Bonarda, Torrontes Riojano, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Syrah para la industria vitivinícola. Es importante notar que la producción se comercializa a terceros no relacionados.
5. A su vez, Carmelo Miguel NINI posee participación igual al 96% del capital accionario de las siguientes empresas:
 - a) RICARDO NINI S.A., sociedad constituida bajo las leyes de Argentina, la cual es propietaria de un Centro de Compras Mayorista ubicado en la Ciudad de La Plata y realiza actividades agropecuarias en el Partido de Lincoln, Provincia de Buenos Aires. Cabe señalar que esto lo realiza a través de convenios asociativos con AGROPECUARIA LA LUCIA S.A.
 - b) RENK S.A., sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de la República ARGENTINA, que se dedica a la actividad agropecuaria en los partidos de Carhué y Lincoln, provincia de Buenos Aires. En el caso del Partido de Carhué, desarrolla su actividad a través de convenios asociativos con AGROPECUARIA LA LUCIA S.A. Los cultivos producidos por esta firma y comercializados a terceros no relacionados son trigo, maíz y cebada.



ES COPIA



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

- c) SANTA AMALIA I.F.S.A., sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que se dedica a la actividad ganadera en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la cría de vacas de cría, vacas de invernada, novillos y toros. La producción es comercializada a terceros no relacionados.
- d) DESINAGRO S.A., sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que se dedica a la actividad ganadera, en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la cría de vacas de cría, vacas de invernada, novillos y toros. La producción es comercializada a terceros no relacionados.
- e) LOS BASTOS S.A., sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que participa en la actividad agropecuaria en el Partido de L.N. Alem, provincia de Buenos Aires, lo cual realiza a través de convenios asociativos con AGROPECUARIA LA LUCIA S.A.
- f) ESTAGRO S.A., sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que se dedica a la actividad agropecuaria en el Partido de General Villegas, provincia de Buenos Aires, esto lo realiza a través de convenios asociativos con AGROPECUARIA LA LUCIA S.A.
- g) RIMALU S.A., sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que participa en la actividad agropecuaria en el Partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires, lo cual realiza a través de convenios asociativos con AGROPECUARIA LA LUCIA S.A.
- h) LA CARMIÑA S.A., sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que participa en la actividad agropecuaria en el Partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires, esto lo hace a través de convenios asociativos con AGROPECUARIA LA LUCILA S.A.
- i) VALU S.A., sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que participa en la actividad agropecuaria en los Partidos de L.N. Alem y Lincoln, provincia de Buenos Aires, esto lo realiza a través de convenios asociativos con AGROPECUARIA LA LUCIA S.A.
- j) AGROPECUARIA LA LUCIA S.A. sociedad debidamente constituida y existente



ES COPIA

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

HERNANDEZ HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

bajo las leyes de Argentina, que se dedica a la actividad agropecuaria. La sociedad desarrolla actividades agropecuarias en los Partidos de Lincoln y en L.N. Alem, provincia de Buenos Aires y en otros partidos de la Provincia a través de convenios asociativos con otras sociedades del grupo. Los cultivos producidos por esta firma y comercializados a terceros no relacionados son trigo, maíz y cebada.

6. A su vez, AGROPECUARIA LA LUCIA S.A. posee el 90% del capital accionario de las siguientes sociedades:
- a) AGROCARONA S.A., sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que se dedica a la actividad agropecuaria en el Partido de L.N. Alem, provincia de Buenos Aires, esto lo realiza a través de convenios asociativos con AGROPECUARIA LA LUCIA S.A.
 - b) FERNOS S.A., sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que se dedica a la actividad agropecuaria en el Partido de L.N. Alem, provincia de Buenos Aires, esto lo realiza a través de convenios asociativos con AGROPECUARIA LA LUCIA S.A.
 - c) MAMFER S.A., sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que participa en la actividad agropecuaria en el Partido de L.N. Alem, provincia de Buenos Aires, esto lo realiza a través de convenios asociativos con AGROPECUARIA LA LUCIA S.A.
 - d) RAMFER S.A., sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Argentina, participa en la actividad agropecuaria en los Partidos de L.N. Alem en provincia de Buenos Aires y Sarmiento, Provincia de San Juan, esto lo realiza a través de convenios asociativos con AGROPECUARIA LA LUCIA S.A.
 - e) EL CUARTEL DEL PONIENTE S.A., sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes de Argentina, que se dedica a la participación en la actividad agropecuaria en el Partido de L.N. Alem, provincia de Buenos Aires, esto lo realiza a través de convenios asociativos con AGROPECUARIA LA LUCIA S.A.



ES COPIA

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA

7. El 10% restante del capital accionario de las sociedades nombradas en el parágrafo 6° pertenece a Carmelo Miguel NINI.

I.2.2. La Empresa Vendedora

8. VIÑAS DON MARTÍN S.A. es una compañía constituida bajo las leyes de la República ARGENTINA. A la fecha de la operación, los accionistas que poseen una participación superior al 5% del capital accionario de ROMILOR S.A. son Félix Martín ALTORFER, con 89,30%, y Luis Miguel INCERA, con 10,70%.

I.2.3. Objeto

9. Como fue mencionado, el objeto de la operación sujeta a notificación es un inmueble rural con cultivos utilizado para la producción vitivinícola, propiedad de VIÑAS DON MARTÍN S.A., sito en Distrito Agrelo, Departamento de Lujan de Cuyo de la provincia de Mendoza, con salida a calle Bajo Las Cumbres sin número, por Callejón de Servidumbre I, que consta de una superficie, según título y según plano visado por la Dirección Provincial de Catastro con fecha 18 de agosto del año 2016, y archivado bajo el número 06-44423, de 66 Hectáreas (2800,06m²). El inmueble corresponde al Padrón Territorial 06-19563-0 y Nomenclatura Catastral 06-99-00-0700-118022-000-1, inscripto su dominio en el Asiento A-1 de la Matricula 204.754 de Folio Real.
10. Asimismo, se informa que dicho inmueble era empleado para actividades agropecuarias, en relación a la producción de los siguientes tipos de uva: Aspirant Bouchet, Pinot Noir, Chardonnay, Petit Verdot, Cabernet Sauvignón, Malbec, Syrah y Cabernet Franc.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

11. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

MARIA VALENTIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

12. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
13. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

14. Con fecha 16 de noviembre de 2016, los apoderados de ROMILOR S.A. y VIÑAS DON MARTÍN S.A. presentaron, respectivamente, el Formulario F1 a fines de notificar la operación de concentración económica en los términos del Artículo 8° de la Ley N° 25.156.
15. Con fecha 24 de noviembre de 2016 esta Comisión Nacional, tras analizar la información presentada por las partes, consideró que el Formulario F1 se hallaba incompleto, por lo que procedió a realizar las observaciones correspondientes, informándole a las partes que el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 16 de noviembre de 2016 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicha providencia se notificó con fecha 24 de noviembre de 2016.
16. Con fecha 25 de noviembre de 2016 y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley 25.156 se solicitó a la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS perteneciente al MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN a fin de que se expida con relación a la operación en análisis. Este oficio fue notificado con fecha 1 de diciembre de 2016.
17. Con fecha 10 de enero de 2017, se recibió una nota de la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS perteneciente al MINISTERIO DE



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALEZIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN respondiendo una solicitud efectuada el 25 de noviembre de 2016 por esta Comisión Nacional, en virtud de lo previsto por el Artículo 16 de la ley N° 25.156. En dicha nota, el organismo en cuestión no presentó objeción alguna respecto de la operación informada.

18. Con fecha 4 de enero de 2016, las partes notificantes cumplieron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

19. La presente operación consiste en la adquisición por parte de ROMILOR S.A. de un inmueble rural con cultivos utilizado para la producción vitivinícola, propiedad de VIÑAS DON MARTÍN S.A., sito en Distrito Agrelo, Departamento de Lujan de Cuyo de la Provincia de Mendoza, según fue detallado en el punto 10.
20. Dadas las actividades descriptas previamente, esta Comisión Nacional existen relaciones horizontales entre las actividades del inmueble objeto de la operación y las de ROMILOR S.A., en relación al mercado relevante de producción y comercialización de uvas para vinificar¹, particularmente en las variedades

¹ Tal como esta Comisión Nacional ha establecido en dictámenes previos, el mercado de uvas puede ser clasificado según el destino que se le otorgue a la uva, lo cual depende de las características propias de cada cepa. El principal destino de la uva es la vinificación, tanto en el ámbito nacional como internacional, pero el resto de la producción se reserva para la elaboración de mostos, jugos y pasas, así como para ser consumidas en fresco. Resolución SCI N° 81/2007, Dictamen CNDC N° 613/2007. Expediente N° S01:0248666/2006, caratulado "RESERO SAIACYF Y FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS ARGENTINA COOPERATIVA LIMITADA S/NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156". Resolución SCI N° 349/2016, Dictamen CNDC N° 1339/2016. Expediente N° S01:0436251/2012, caratulado "GRUPO PEÑAFLORES S.A., FIDEICOMISOS Y MANDATOS S.A. Y FINCA EL SOCORRO S.A. S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° DE LA LEY 25.156 (CONC.1029)".



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALEPIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Chardonnay, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah y Cabernet Franc, que son posibles de producir en ambos establecimientos.

21. El mercado geográfico relevante es la Provincia de Mendoza, donde se localizan ambos establecimientos, debido a las restricciones que enfrenta el transporte de uva (temperaturas e inicio de procesos biológicos no deseados tales como el desarrollo de levaduras y bacterias).

IV.2. Efectos Económicos de la Operación

22. Según datos provistos por las partes y por el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA³ las participaciones de mercado de cada empresa en la producción de cada uno de los tipos de uva son marginales, ya que no superan en ningún caso el 2%, según se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 1: Volúmenes de cosecha por tipo de uva, Mendoza (2015-2016)

Producción de uvas		2015		2016	
		Volumen (Kg)	%	Volumen (Kg)	%
Chardonnay	ROMILOR S.A.	20.582	0,03%	54.062	0,12%
	Inmueble adquirido	58.600	0,09%	83.480	0,19%
	Combinados	79.182	0,12%	137.542	0,31%
	Total Mercado Mendoza	64.187.300	100%	44.983.000	100%
Petit Verdot	ROMILOR S.A.	6.400	0,24%	24.840	0,83%
	Inmueble adquirido	4.000	0,15%	30.219	1,01%
	Combinados	10.400	0,39%	55.059	1,84%
	Total Mercado Mendoza	2.627.900	100%	2.990.900	100%
Cabernet Sauvignon	ROMILOR S.A.	16.800	0,02%	170.880	0,26%
	Inmueble adquirido	72.320	0,09%	101.155	0,15%
	Combinados	89.120	0,11%	272.035	0,41%
	Total Mercado Mendoza	77.636.100	100%	66.477.100	100%

³ Informes anuales de vinos y mostos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, disponibles en <http://www.inv.gov.ar/index.php/informes-anuales>



ES COPIA

MARIA VALERIA THERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Malbec	ROMILOR S.A.	264.782	0,08%	1.285.160	0,57%
	Inmueble adquirido	164.048	0,05%	186.638	0,08%
	Combinados	428.830	0,13%	1.471.798	0,66%
	Total Mercado Mendoza	304.532.700	100%	224.458.600	100%
Syrah	ROMILOR S.A.	20.240	0,02%	177.200	0,24%
	Inmueble adquirido	66.220	0,06%	80.630	0,11%
	Combinados	86.460	0,08%	257.830	0,35%
	Total Mercado Mendoza	100.891.500	100%	72.649.200	100%
Cabernet Franc	ROMILOR S.A.	20.720	0,55%	76.330	1,93%
	Inmueble adquirido	2.000	0,05%	2.250	0,06%
	Combinados	22.720	0,60%	78.580	1,98%
	Total Mercado Mendoza	3.717.400	100%	3.959.900	100%

Fuente: CNDC en base a información provista por las partes y por los informes del Instituto Nacional de Vitivinicultura, presentadas en el marco del presente expediente

23. En virtud de los elementos considerados, por lo tanto, se puede afirmar que la operación de concentración notificada no afecta la competencia en el mercado de producción de uvas para vinificar. Por ello, esta Comisión Nacional considera que no se advierten elementos que despierten preocupación en cuanto a la defensa de la competencia, al no verse esta última disminuida, restringida o distorsionada, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

24. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia.

VI. CONCLUSIÓN

25. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

26. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición por parte de ROMILOR S.A. de un inmueble rural con cultivos utilizado para la producción vitivinícola, propiedad de VIÑAS DON MARTÍN S.A., sito en Distrito Agrelo, Departamento de Lujan de Cuyo de la Provincia de Mendoza, junto con herramientas utilizadas para trabajos en el inmueble, correspondiente al Padrón Territorial 06-19563-0 y Nomenclatura Catastral 06-99-00-0700-118022-000-1, inscripto su dominio en el Asiento A-1 de la Matricula 204.754 de Folio Real, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley Nº 25.156.

27. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Maria Fernanda Vecens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

El Sr. Presidente Lic. Esteban Greco no suscribe el presente por encontrarse en uso de licencia. ¹⁰

MARIA VICTORIA DÍAZ VERA
SECRETARIA LEYTRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EXP-S01:0523469/2016 - DICTAMEN N°11/2017

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.